令和　年　月　日

再生可能エネルギー事業者向けローンファンド1号匿名組合

契約締結前交付書面
（重要事項説明書）

「契約締結前交付書面（重要事項説明書）」（以下「本書面」といいます）は、金融商品取引法第37条の3の規定により、ご契約前に必ずお渡しする書面です。本書面には、金融商品のお取引を行っていただく上で、重要となるリスクや留意点が記載されておりますので、投資にあたっては、本書面を十分お読みいただき、内容を十分理解されますようお願い申し上げます。

お客様が締結されようとしている匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます）は、エナジーシェアーズ株式会社（以下「本営業者」といいます）がお客様による出資金及び他のお客様による本匿名組合契約と同様の内容の匿名組合契約（以下「他の匿名組合契約」といいます）に基づく出資金を充てて実施する合同会社〇〇〇〇（以下「貸付先」といいます）への事業資金の貸付け（以下「本件貸付け」といいます）を行う事業（以下「本事業」といいます）から生ずる利益をお客様に分配すること等を内容としています。

但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、本営業者の業務の変動若しくは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本が毀損し、損失を被ることがあります。本匿名組合契約においては、出資金の返還は保証されていません。

投資にあたっては、以上のような匿名組合契約の特性（詳細は本書面をお読みください）を理解した上で、ご自身の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客様ご自身の責任において投資を行って下さい。

ご不明な点がございましたら、本営業者までお問い合わせください。

（本営業者）

商号	エナジーシェアーズ株式会社
住所	東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー37階
主な事業	金融商品取引業（第二種金融商品取引業） 登録番号：関東財務局長（金商）第3147号 貸金業 登録番号：東京都知事（1）第31717号
電話	03-6384-5220

目次

1. 金融商品取引契約の概要 ... 10
2. 手数料等出資者が負担する費用について ... 11
3. リスクについて ... 11
4. 本匿名組合契約に関する租税の概要 ... 11
5. 本匿名組合契約の終了事由 ... 12
6. 本匿名組合契約の解除について ... 13
7. 金融商品取引業者の概要 ... 13
8. 金融商品取引業者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 ... 13
9. お客様が本営業者に連絡する方法 ... 14
10. 本営業者が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 ... 14
11. 出資対象事業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項 ... 15
12. 出資対象事業の運営について ... 19
13. 出資対象事業の経理について ... 27
14. 事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項 ... 29
15. 第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ... 30

別紙1. 出資対象事業の事業計画の概要 ... 32

●手数料等出資者が負担する費用について

本匿名組合契約においては、以下の費用を出資者としてのお客様に直接又は間接にご負担いただきます。

(i)振込手数料

本匿名組合契約に基づく出資（以下「本匿名組合出資」といいます）に当たっては、出資者は、本営業者が開設する出資金管理口座に出資金を払い込む必要があります。

出資金管理口座への出資金の振込みに当たっては、出資金の払込みに係る振込手数料は出資者のご負担となります。

また、本営業者による配当金の支払い又は出資金の返還に係る振込手数料も出資者のご負担となります。

なお、かかる振込手数料は、金融機関により相違し、また、時期により変動するものであるため、事前に料率等を示すことができません。

(ii)申込手数料

本営業者は、申込手数料として、出資金の5.5%（消費税及び地方消費税別）を、本事業を開始する日（遅くとも令和●年●月●日。以下「本事業開始日」といいます）から30日以内に、本営業者が本事業のために有する財産（以下「本事業財産」といいます）から現金にて一括して受領します（但し、1円未満の端数は切り捨てます）。

(iii)営業者報酬

本営業者は、1事業年度当たりの管理報酬として、前事業年度末における出資金残高（最初の事業年度においては、本事業開始日における出資金残高）に対して年率1.1%（消費税及び地方消費税別）に相当する金額を、各計算期間の末日に、本事業財産から現金にてその都度受領します（但し、1円未満の端数は切り捨てます）。

また、本匿名組合契約終了時の匿名組合員への利益の配当及び出資金の返還後、残余の財産があるときは本営業者が営業者報酬として徴収致します。

(iv)本事業に関するその他の費用

本事業に関するその他の費用として次に掲げる費用を、本事業財産よりご負担いただきます。

・弁護士、公認会計士、税理士又は司法書士等に対する顧問料
・公租公課
・その他本事業の遂行のために必要な一切の費用（金銭の借入れその他の金融取引に伴う費用を含みますが、これらに限られません）

●リスクについて

本匿名組合出資は、一定の利益の配当又は出資金の返還が保証されているものではありません。そのため、本匿名組合契約に基づく出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。

また、本匿名組合出資は、本営業者又は貸付先の業務又は財産の状況の変化

を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあります。
以下には、本匿名組合出資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合出資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、お客様におかれましては、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談する等して、本書面に記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行ってください。
なお、本匿名組合契約では投資元本の補填又は利益の補足は約束されておりません。また、本匿名組合への出資金は預金保険法上の預金保険の対象とはなりません。

(i) 金融商品市場における相場その他の指標に係る変動等により損失が生ずるリスク
本匿名組合契約に基づく出資者の匿名組合員出資持分（以下「本件出資持分」といいます）の価値は、本事業において本営業者が有することとなる貸付先に対する本件貸付けに係る貸付債権（以下「本件貸付債権」といいます）の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、本件貸付債権の価値が下がるため、本件出資持分の価値も下がるおそれがあります。

(ii) 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生ずるリスク
① 本営業者の債務不履行に関するリスク
本営業者が故意若しくは過失、又は財務状況・信用状況の悪化等の事情によって本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、出資者は不測の損害を被る恐れがあります。

② 本営業者の破産等のリスク
本営業者が債務超過又は支払不能に陥り、本営業者について破産手続、民事再生手続その他本営業者について適用ある倒産手続の開始決定がなされた場合には、本事業の継続の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。また、出資者の出資金返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。

③ 他の出資者の破産のリスク
他の匿名組合契約に基づき本事業のために出資する他の出資者について、破産手続その他の当該他の出資者について適用ある倒産手続の開始決定がなされたことにより、当該他の匿名組合契約が終了することがあります。他の匿名組合契約においても、本匿名組合契約と同じく、終了した他の匿名組合契約に係る清算金の支払いについては、本事業の遂行に支障を来すおそれがあると本営業者が判断した場合は、本事業が完了するまで延期することができることとされておりますが、何らかの事情により本事業が完了するまでに他の出資者の管財人等から本営業者に対し出資金の返還、清算金の支払い等を請求され、かかる請求が認められた場合には、本事業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
なお、他の出資者につき破産手続その他の当該他の出資者について適用ある倒産手続の開始決定がなされた場合であっても、本匿名組合契約の有効性には、何

ら影響はありません。

④貸付先の破綻のリスク
貸付先の破綻等による本件貸付債権の回収の遅延・不能や回収コストの増大等により利益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の全部又は一部について、返還を受けられないリスクがあります。

⑤ 業務委託に伴うリスク
本営業者は、本事業の運営の一部を第三者又は関連会社等に委託する場合があります。そのため、委託先につき破産手続、民事再生手続その他の当該委託先について適用ある倒産手続開始の申立てがなされた場合等には、本事業に悪影響が生じる可能性があります。

⑥ 支払事務に伴うリスク
本営業者は、出資者に対して、自ら又は第三者を通じて本件出資持分に基づくの利益の配当、出資金の返還その他の支払いに係る事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により出資者への支払いのための出資者の情報が不正確であった場合又は出資者の口座への振込みにオペレーション・ミスがあり、適時に事務の履行がなされなかった場合、出資者に対する利益の配当、出資金の返還その他の支払いが遅滞する可能性があります。

⑦ 本営業者の事業上の判断に関するリスク
出資者は、本事業に係る本営業者の意思決定について確認、調査、投資の承諾等の関与を行うことができません。したがって、本事業への出資を決定していただくにあたって、本営業者の行う事業上の判断を信任していただく必要があります。

⑧ 貸付先による期限前弁済リスク
本事業では、貸付先から、本件貸付債権に係る債務の弁済期日前に、当該債務の一部又は全部の弁済がなされることがあります。
元本額の一部について期限前弁済を受けた場合には、元本額の減少により利息収入が低下することが見込まれ、これにより、実際の分配額が、出資者が当初想定していた金額を下回ることがあります。また、元本額が全額期限前弁済された場合には、それ以降、利息収入を得ることが見込めなくなります。その場合には、本匿名組合契約が契約期間満了前に終了し、出資者への利益の配当及び出資金の返還を行うことになります
このように、本件貸付債権の元本額の一部又は全部について期限前弁済が行われる場合には、実際の分配額が、出資者が当初想定していた金額を下回り、当初想定していた利回りを下回る可能性があります。

⑨　貸付先が取得又は開発する太陽光発電設備及びそれに付随する権利等の売却リスク
貸付先が取得又は開発する太陽光発電設備及びそれに付随する権利等（事業用地を含みます）が、景気動向等諸般の事由により当初予定していた時期に売却先が見つからず売却できない可能性又は売却価格が予定価格より著しく下回る可能性があります。また、本営業者は、貸付先が取得する不動産（以下「担保不動産」

といいます）に担保を設定しますが、本件貸付債権の貸付金額は、太陽光発電設備の設置工事費用も含まれることにより担保不動産の担保評価額を超えるものとなるため、担保不動産を売却しても本件貸付債権の元本の全額の回収ができない場合があります。

(iii) その他のリスク

① 出資者の匿名組合員たる地位には流動性がないこと

本匿名組合契約に基づく出資者の匿名組合員たる地位及びかかる地位に基づく権利は、本匿名組合契約により、本営業者の事前の承諾がない限り、譲渡、担保差入れその他の処分をすることができません。出資者が本件出資持分の譲渡を希望されても、本件出資持分は流動性（換金性）が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回る可能性や、譲渡することができない可能性があります。

② 突発的要因に伴うリスク

地震、台風、干ばつ、火災、疫病等の自然災害若しくは事故、又は戦争、テロ等の人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、出資者への利益の配当額や出資金の返還額が減少する可能性があります。

③ 法律、税制及び政府による規制の変更のリスク

本匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合、出資者の税負担が増大し、その結果、出資者の受領する利益の配当額又は出資金の返還額（税負担考慮後のもの）に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、本匿名組合契約に基づく利益の配当に対して課される源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。

匿名組合に関わる法律又はその解釈若しくは運用等については、将来変更される可能性があり、その場合、本事業の遂行に影響を及ぼすリスクがあります。

(iv) その他の留意事項

① 本事業に関する指図

本匿名組合契約において本事業の遂行は本営業者のみが本営業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が指図等を行うことはできません。

② 貸付先への接触の禁止

本匿名組合契約上、本件貸付けに関連して出資者と貸付先が直接の接触をすることは禁止されています。貸付先から出資者に対して直接の接触があったときは、出資者は本営業者に対して直ちに通報する義務があります。

また、出資者が貸付先に対して本件貸付けに関連して直接の接触をしたときは、出資者が貸付行為を行っているものと評価され貸金業法に違反したものとされるおそれがあり、また、それ以降、本営業者の運営するファンドへの出資ができなくなります。

③適合性の原則

金融商品取引法第40条第1号において、本匿名組合契約の締結を希望されるお客様の投資に関する知識、経験、資力、投資目的、意向等に照らして、お客様が本匿名組合契約を締結することが適しているかどうかを厳格に審査するよう求められているため、本件出資持分の取得にかかる取引の基準を満たさないと判断される場合は、本匿名組合契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。

●書面による解除（クーリングオフ）の適用の有無について

本匿名組合契約については、金融商品取引法第37条の6（書面による解除）の規定は適用されません。

1.　金融商品取引契約の概要

お客様が締結されようとしている契約は、商法（明治32年法律第48号）第535条に規定される匿名組合契約です。
匿名組合契約とは、匿名組合員と呼ばれる出資者が営業者の営業のために出資し、営業者がその営業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態です。

お客様が締結されようとしている本匿名組合契約は、本営業者が実施する本事業から生ずる利益をお客様に分配すること等を内容としています。本事業においては、本営業者は貸付先への事業資金の貸付けを行います。概要については別紙1(ii)もご参照ください。
但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、本営業者の業務の変動若しくは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本が毀損し、損失を被ることがあります。本匿名組合契約においては、出資金の返還は保証されていません。

お客様が本匿名組合契約を締結されると、お客様は、本件出資持分を取得します。
但し、本件出資持分は原則として第三者への譲渡等の処分はできず、また、原則として運用中の払戻し・解約はできません。

以上が本匿名組合契約の概要ですが、本匿名組合契約にはこれら以外にも様々な特性（詳細は本書面をお読みください）がございますので、本書面を注意深くお読みいただいて、本匿名組合契約の特性をご理解いただき、ご自身の知識、経験、財産の状況及び投資目的等も考慮いただいた上で、お客様ご自身の責任において、契約を締結されるようにお願い申し上げます。

2.　手数料等出資者が負担する費用について

上記「手数料等出資者が負担する費用について」記載のとおりです。

3.　リスクについて

上記「リスクについて」記載のとおりです。

4.　本匿名組合契約に関する租税の概要

本匿名組合出資の配当金については、所得税基本通達36・37 共－21により、出資者が本匿名組合契約に基づいて本営業者の営む本事業に係る重要な業務執行の決定を行っている等、本事業を本営業者と共に経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づく本営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとなります。
また、出資者が法人の場合、法人税基本通達14-1-3によって、本匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額を計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとなります。

※本営業者は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税（平成27年5月 28日現在、税率は復興特別所得税を加算するため、令和19年12月31日までは、20.42％となります）を源泉徴収します。

※上記「４.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和元年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

※上記「４.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言又は税務上の助言を提供するものではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください。

5.　本匿名組合契約の終了事由

本匿名組合契約は、下記「6. 本匿名組合契約の解除について (ii) 目標募集額を下回る場合の本営業者による解除」及び下記「6. 本匿名組合契約の解除について (iii) 本事業を開始することができない場合の本営業者による解除」に記載の場合のほか、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。

① 本匿名組合契約の有効期間が満了した場合。

② 本営業者について、破産手続その他の本営業者について適用ある倒産手続（再建型倒産手続を除きます）の開始決定がなされた場合。

③ 出資者について、破産手続その他の出資者について適用ある倒産手続（再建型倒産手続を除きます）の開始決定がなされた場合。

④ 出資者について、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合であって、本営業者がこれにより本匿名組合契約を解約する旨を書面で出資者に対し通知した場合。
（ⅰ）本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行の遅滞
（ⅱ）本匿名組合契約に基づくその他の義務の重大な不履行（表明及び保証を行った事項に誤り若しくは不正確な点があった場合を含みます）。但し、その治癒が可能である場合には、治癒を求める書面による通知が本営業者から出資者に対して行われた後10日間継続した場合に限ります。

⑤ 出資者及び本営業者の間で書面による解約合意がなされた場合。

⑥ 本匿名組合契約締結時点又はそれ以降において、出資者が反社会的勢力に該当し、自らの経営に反社会的勢力を関与させ、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し若しくは関与し、又は反社会的勢力と交流を持った場合において、本営業者が本匿名組合契約を解除した場合。

⑦ 本匿名組合契約の有効期間前に本事業に係る本営業者の貸付先から、貸付金に係る元利金の弁済がなされた場合

⑧ 本営業者の判断により出資金の返還が行われ、出資金残高が零となった場合。

6.　本匿名組合契約の解除について

(i) 書面による解除（クーリングオフ）の適用の有無

上記「書面による解除（クーリングオフ）の適用の有無について」記載のとおりです。

(ii) 目標募集額を下回る場合の本営業者による解除

本匿名組合契約に基づき出資者により払い込まれた金額及び他の匿名組合契約に基づき有効に払い込まれた資金（本事業の開始日までに他の匿名組合契約が解除されたことにより当該他の匿名組合契約の出資者に返還すべき資金を除きます）の合計額が目標募集額を下回る場合は、本営業者の裁量において、本匿名組合契約が解除されることがあります。
かかる解除がなされた場合、本匿名組合契約は締結されなかったものとみなされ、本営業者は、出資者より既に受け入れた金銭があるときは、当該金銭を金利を付さずに当該解除後1ヶ月以内に返還します。なお、かかる金銭の返還に要する振込手数料については、本営業者が負担いたします。

(iii) 本事業を開始することができない場合の本営業者による解除

本営業者において、本事業を開始することができない又は適切でないと判断した場合は、本営業者の裁量において、本匿名組合契約が解除されることがあります。
かかる解除がなされた場合、本匿名組合契約は締結されなかったものとみなされ、本営業者は、出資者より既に受け入れた金銭があるときは、当該金銭を金利を付さずに当該解除後1ヶ月以内に返還します。なお、かかる金額の返還に要する振込手数料については、本営業者が負担いたします。

7.　金融商品取引業者の概要

商号	エナジーシェアーズ株式会社
本店所在地	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37階
代表者	代表取締役　菅原　寿
登録番号	関東財務局長（金商）第3147号
設立	2017年11月1日

8.　金融商品取引業者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

金融商品取引業者である本営業者は、本匿名組合に関し、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号に掲げる権利である本件出資持分の私募（金融商品取引法第2条第8項第7号に掲げる行為）です。

9.　お客様が本営業者に連絡する方法

電話：03-6384-5220（年末年始、土日祝日を除く月～金曜日の13:00~16:00）
電子メール：info@energyshares.jp

10.　本営業者が加入している金融商品取引業協会及び対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無

加入している金融商品取引業協会：
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

対象事業者となっている認定投資者保護団体：
特定非営利法人　証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

11.　出資対象事業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項

(i) 出資対象事業持分の名称
再生可能エネルギー事業者向けローンファンド1号匿名組合

(ii) 出資対象事業持分の形態
　商法（明治32年法律第48号）第535条に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合員出資持分

(iii) 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項

出資募集金額の総額 （募集上限金額）	○〇〇,〇〇〇円 出資は、出資のお申込み順に、上記金額に達するまで受け付けます。上記金額を超過することとなる出資のお申込みは受け付けません。 また、上記金額に達していなくても、本匿名組合契約を締結されるお客様の合計人数が499名となった場合には、以降のお申込みができなくなります。
出資募集価格 （1口あたりの出資金額）	円
最低出資金額（最低出資口数）	円（口）
追加出資単位 （お客様が最低出資金額以上の出資をする場合の出資単位）となる金額（口数）	円（口）
出資上限 （お客様が出資可能な上限）の金額（口数）	円（口）
目標募集額	円
申込期間	yyyy年mm月dd日から yyyy年mm月dd日まで 但し、申込期間中に出資者より有効に申し込まれた出資申込金額の合計額が出資募集金額の総額に到達したとき、又は本匿名組合契約を締結されるお客様が合計で499名となったときは、本営業者は、その裁量により、申込期間を前倒しで終了することができます。
申込みの方法	お客様は、申込期間内に所定の契約書類に必要事項を記入し、記名押印の上、本営業者に提出するものとします。

(iv) 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項

出資金管理口座 （払込口座）	銀行名：GMOあおぞらネット銀行 支店名：●●支店 所在地：●● 預金種別：普通 口座番号：XXXXXXX 口座名義：エナジーシェアーズ株式会社[xx号ファンド口] （ヨミガナ）ｴﾅｼﾞｰｼｪｱｰｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬxxｺﾞｳﾌｧﾝﾄﾞｸﾞﾁ
出資金の取扱い	1. 本営業者への出資金の送金 本匿名組合契約が成立した場合、お客様は、本営業者に対し、本匿名組合契約のために出資する金額を、出資金管理口座に送金します。なお、振込手数料は出資者にご負担いただきます。 2. 本営業者から送金される金銭 本営業者が各出資者に対して配当する利益又は返還する出資金については、各出資者の出資割合に応じて配分され、各出資者が指定する銀行口座に本営業者から振込まれます。なお、振込手数料は出資者にご負担いただきます。
出資金払込期限	本匿名組合契約が成立した日から〇〇営業日まで

(v) 出資対象事業持分に係る契約期間

本匿名組合契約の締結日からyyyy年mm月dd日まで

同日までに本事業が完了していない場合には、本営業者は本匿名組合契約の有効期間を最長1年間延長することができます。
なお、「5. 本匿名組合契約の終了事由」に記載する終了事由が生じた場合は、その時点で本匿名組合契約は終了します。

(vi) 本件出資持分の解約

本匿名組合契約では契約期間の途中で契約を解約することはできません。

(vii) 本件出資持分の譲渡制限について
本件出資持分の譲渡、担保差入れその他の処分は原則としてできませんが、本営業者が事前に承諾した場合、出資者は、本件出資持分の全部を第三者に譲渡することができます。

(viii) 本件出資持分に関するお客様の権利及び責任の範囲に関する事項

本事業財産に対する監視権	本匿名組合契約の出資者は、本事業に関連するファンド報告書を、各事業年度終了後3ヵ月以内に、交付を受けることができます。 また、本営業者の営業時間内に限り、本営業者の貸借対照表の閲覧を求め、業務及び財産の状況について説明を求めることができます。
本事業財産の所有関係	本事業財産に属する資産の所有権は、全て本営業者に帰属し、本匿名組合契約の出資者は、これに関する持分、所有権その他のいかなる権利も有しません。
出資者の第三者に対する責任の範囲	本匿名組合出資は、本営業者の事業として本営業者が第三者と取引を行うため、出資者は第三者に対して責任を負うことはありません。
本事業財産が損失により減じた場合の出資者の損失分担に関する事項	本事業財産が損失により減じた場合、出資割合に応じて当該損失を負担して頂きます（但し、当該出資者の出資金の額を限度とします）。
本件出資持分の内容	本件出資持分の内容は、匿名組合契約に基づく匿名組合員としての地位並びに当該契約に基づく権利及び義務になります。

12.　**出資対象**事業の運営に関する事項

(i) 出資対象事業の内容及び運営の方針

a. 出資対象事業の内容

出資対象事業(本事業)は、本営業者が、貸付先との間で金銭消費貸借契約を締結し、貸付先に金銭を貸し付け、本営業者が貸付先から、元本及び利息の支払いを受ける事業です。

b. 本件貸付けに係る基本方針

本営業者は、本事業からの利益を確保することを本事業の基本方針とします。本営業者は、本事業における事業実施の状況及び予想される費用の変動等を総合的に判断して本件貸付けの実行並びに本件貸付債権の管理及び回収を行うことにより、別紙1(i)に概要を記載した事業計画上の年利回りを確保し、出資者に対する出資金の返還及び利益の配当を実現できるよう目指します。

c. 財務方針

本営業者は、総合的に判断し、必要に応じて効率的であると認められる補完的な資金調達手段を選定します。本営業者は、本事業を実施するために必要と認める資金その他本匿名組合の運営経費の調達を目的として、金銭の借入れその他の金融取引を行うことがあります。また、本営業者は、適当と判断する場合には、本事業の開始に際して、自ら本事業のために資金を拠出することがあります。この場合、本営業者は、当該資金拠出に関する限り、本匿名組合契約又は他の匿名組合契約を締結した出資者と同様に取り扱われます。

本営業者は、出資者に対する配当金その他本事業を運営するための一切の業務のために必要な運転資金として必要な預金を、出資金管理口座において常時保有するように努めます。

d. 本件貸付けの内容について

貸付内容（予定）	
貸付先	合同会社〇〇〇〇
貸付額	〇〇〇,〇〇〇千円
貸付予定日	yyyy年mm月dd日
貸付期間	y年間
実質金利	年率XX.00％（融資手数料含む）
返済方式	元金一括方式
返済回数	1回
資金使途	太陽光発電設備及びそれに付随する権利等（事業用地を含む）の取得及び開発費用
担保	有
保証人	無

e. 貸付先の収益状況、資産状況について

【収益状況】

	○○○○年○月期	○○○○年○月期	○○○○年○月期
売上	千円	千円	千円
営業損益	千円	千円	千円
経常損益	千円	千円	千円
純損益	千円	千円	千円

【資産状況】

	○○○○年○月期	○○○○年○月期	○○○○年○月期
総資産	千円	千円	千円
総負債	千円	千円	千円
純資産	千円	千円	千円

（注）決算書については、会計監査を受けたものではありません。

f. 担保及び保証について

本営業者は、貸付先自身の信用力を評価し、本件貸付けを行います。併せて貸付先が取得した担保不動産に対して担保権を設定いたします。

貸付先への貸付時における担保不動産は、以下の土地となります。

土地	
所在	○○市○○町○○丁目
地番	○○番
地目	宅地
地積	○○.○○ｍ２

・担保権者は本営業者のみとなります。

・本件貸付けが期限の利益を喪失した場合、本件貸付債権の回収を最大化するべく、担保不動産を第三者に売却し、本件貸付債権を回収する事となります。担保不動産の売却金によっても本件貸付債権の全額を回収することができないことを想定しておりますが（担保不動産の現在の担保価値を本営業者の社内基準に基づき○○○万円相当と算定しております。）、その場合には、本件貸付債権はリコースローンである為、担保不動産の売却金によって回収された後の本件貸付債権の残額については、引き続き貸付先からの回収を図ることとなります（もっとも、近年の成約事例及び販売中物件の価格から、担保不動産の売却金によって本件貸付債権の全額を回収することができる見込みがあると判断しております。）。

・運用期間終了前に担保不動産を売却した際は、本営業者の判断により出資金の返還がされる場合があります。

・

なお、担保価値の算出方法等は以下のとおりです。

	評価方法	評価額	積算価格
土　　地	対象不動産の面積(㎡)×国税庁路線価(1㎡あたり)	○○○万円	○○○万円

g. 審査態勢（審査体制、審査手続きなど）
本営業者は、本件貸付けにあたっては、当社規程「貸付先選定委員会規程」に基づき、本営業者の代表取締役、内部管理統括責任者、管理部長その他委員長によって指名を受けた者にて貸付先選定委員会を実施し、貸付先の財務情報や担保、保証人の有無などの情報をもとに貸付条件を決定します。
また、貸付先の返済計画や事業計画、担保、保証人に関する情報を精査し、返済計画の妥当性と貸付債権の保全性を審査した上で本件貸付けを実行します。

h. 本営業者と貸付先の利害関係の状況について
本営業者と貸付先との間には、特段の利害関係はありません。

i. 本件貸付債権の管理
本件貸付債権の管理については、本営業者は、本事業開始後6ヶ月間においては毎月、本事業開始後6ヶ月間を経過した以後は少なくとも3ヶ月に1回又は必要に応じて、貸付先に対してモニタリングを実施し、貸付先の財務状況及び資金繰りの状況に事業継続が困難となるおそれのある事項（債務超過、支払不能など）などがないかを確認することとしています。

j. 回収方針
本件貸付債権が期限の利益の喪失に該当した場合、本営業者は、以下のプロセスにて債権回収を図ります。
（１）貸付先に対し、電話、書面、訪問等の督促の実施
（２）法的措置（破産申立てや差押え）、担保不動産の売却
（３）サービサーへの債権譲渡

k. 適切な情報提供（ファンド報告書等）を行う体制
本営業者にてファンド報告書等を作成し、郵送による方法でファンド報告書等を交付致します。

l. 特記事項（他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報）
本営業者が運営しているファンドで、本書作成日現在、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

(ii) 本事業の運営体制について

本事業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営します。また、本事業は、本匿名組合契約の規定に従って、本営業者の意思決定により、運営されます。

(iii) 本件出資持分の発行者の商号、役割及び関係業務の内容

商号	エナジーシェアーズ株式会社

住所	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー37階
代表者	代表取締役　菅原　寿
資本金	87,000,000円
設立	2017年11月1日
電話	03-6384-5220
ホームページ	energyshares.jp
主な事業	金融商品取引業（第二種金融商品取引業） 登録番号：関東財務局長（金商）第3147号 貸金業 登録番号：東京都知事（1）第31717号
本事業における役割及び関係業務の内容	貸付先への貸付け及び回収並びに出資者に対する利益の配当及び出資金の返還

(iv)本件出資持分の運営者の商号、役割及び関係業務の内容

「（iii）本件出資持分の発行者の商号、役割及び関係業務の内容」と同じです。

(v)本営業者の財務状況又は財務情報

【収益状況】

	○○○○年○月期	○○○○年○月期	○○○○年○月期
売上	千円	千円	千円
営業損益	千円	千円	千円
経常損益	千円	千円	千円
純損益	千円	千円	千円

【資産状況】

	○○○○年○月期	○○○○年○月期	○○○○年○月期
総資産	千円	千円	千円
総負債	千円	千円	千円
純資産	千円	千円	千円

（注）決算書については、会計監査を受けたものではありません。

(vi) 本事業から生ずる利益の配当又は出資金の返還の方針

出資者は、出資割合に応じて、以下に述べるとおり、各計算期間に本事業から生じる利益の配当を受ける権利を有し、本事業の完了時には出資金の返還を受ける権利を有します。。

① 損益の配賦

本営業者は、本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間（以下「計算

期間」といいます）ごとに事業損益を計算し、出資者に配賦します。ただし、出資者は本匿名組合出資に係る出資金の額の範囲内でのみ事業損失を負担します。

② 利益の配当

事業損益の配賦の結果、出資者に配賦された事業利益累計額が出資者に配賦された事業損失累計額及び出資者に配賦された利益の累計額の合計額を超過する場合、本営業者は、当該超過額を限度として、出資割合に応じて出資者に利益の配当を行います。

③ 出資金の返還

本営業者は、本事業が完了した場合、出資者に対し、本匿名組合契約に基づく出資金の残高から出資者が負担すべき本事業の損失に係る金額を控除した金額を限度として、出資金の返還を行います。本営業者は、本事業の完了前であっても、本事業において利用される予定のない余剰金がある場合は、出資者に対し、本匿名組合契約に基づく出資金の残高から出資者が負担すべき本事業の損失に係る金額を控除した金額を限度として、出資金の返還を行うことができます。

④ 支払の方法

本営業者は、上記「② 利益の配当」に述べる利益の配当及び「③ 出資金の返還」に述べる出資金の返還については、「13. 出資対象事業の経理について」の「(5)利益の配当及び出資金の返還に関する事項」に従って行います。また、本事業の完了時における出資金の返還については本事業の完了の日の翌日から1ヶ月以内を目途に、本営業者から出資者の出資割合に応じて、出資者が指定する銀行口座に振り込みます。

振込手数料は、出資者においてご負担頂きます。

なお、本匿名組合契約の契約期間終了後、上記「② 出資金の返還」に述べる出資金の返還の後も残余の財産があるときは、本営業者が営業者報酬として徴収します。

(vii) 事業年度、計算期間その他これに類する期間

本事業の計算期間は、毎年mm月dd日（当該日が営業日でない場合には、その翌営業日）及びmm月dd日（当該日が営業日でない場合には、その翌営業日）に終了する各6ヶ月間の期間です。但し、最初の計算期間は本事業開始日からその直後に到来する上記のいずれかの日までであり、、最終の計算期間は直前の計算期間末日の翌日から本事業の完了の日（当該日が営業日でない場合には、その翌営業日）までです。

本営業者の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までです。

(viii) 本事業に係る手数料等の徴収方法及び租税について

本事業に係る手数料等の徴収方法につきましては、「2. 手数料等出資者が負担する費用について」をご参照ください。

また、出資対象事業に係る租税については、「4. 本匿名組合契約に関する租税の概要」をご参照ください。

(ix) 分別管理の方法について

本営業者は、本事業のための出資金を、上記「11. 出資対象事業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項 (iv) 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項」に記載の出資金管理口座において、本営業者の固有財産その他の本事業以外の事業に係る財産と分別して管理し、本事業の目的のためにのみこれを使用します。

出資金管理口座は、本営業者と本匿名組合契約又は他の匿名組合契約を締結した出資者が本事業のために出資した出資金から、本事業に係る費用相当額を控除した上で預け入れられる金銭及び当該出資金を原資とする本営業者の本事業に係る利益としての金銭を管理するためにのみ維持・管理し、本営業者の固有財産の管理及び本営業者の本事業以外の事業のために使用しません。

13.　出資対象事業の経理について

(1)貸借対照表	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません 。
(2)損益計算書	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3)本件出資持分の総額	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4)発行済みの本件出資持分の総数	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。
(5)利益の配当及び出資金の返還に関する事項	① 利益の配当及び出資金の返還の総額 本匿名組合出資に基づく出資者に対する利益の配当額及び出資金の返還額の総額は、本事業により生ずる利益の額によって定まります。 ② 利益の配当及び出資金の返還の支払い方法 本営業者は、上記「12. 出資対象事業の運営について (vi) 本事業から生ずる利益の配当又は出資金の返還の方針」に規定する方針に従って出資者の出資割合に応じて計算された利益の配当額及び出資金の返還額から適用ある源泉徴収税を差し引いた金額を、出資者が指定する銀行口座に振込送金します。なお、振込手数料は出資者においてご負担いただきます。 ③ 利益の配当及び出資金の返還に対する課税方法及び税率 上記「4. 本匿名組合契約に関する租税の概要」を参照下さい。 ④ 契約期間の末日以前に行われる出資金の返還額の支払い方法 本営業者は、本事業の完了前であっても、本事業において利用される予定のない余剰金がある場合は、出資者に対し、本匿名組合契約に基づく出資金の残高から出資者が負担すべき本事業の損失に係る金額を控除した金額を限度として、②に述べる方法に従い、出資金の返還を行うことができます。
(6)総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。
(7)本件出資持分一口当たりの総資産額、純損益額及び配当等	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。

の金額	
(8)自己資本比率　及び自己資本利益率	本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございません。
(9)投資を行う資産に関する事項	① 資産の種類ごとの数量及び金額 本事業において投資の対象となる資産は、本件貸付債権であり、その金額は、上記「12. 出資対象事業の運営に関する事項 (i) 出資対象事業の内容及び運営の方針 d. 本件貸付けの内容について」に記載する貸付額です。 ② ①の金額評価方法 日本円による貸付債権であるため、本件貸付債権の評価額は、その貸付金額となります。 ③ ①の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合 本事業は、新規の事業となりますので、現時点では該当するものはございませんが、本件貸付債権以外の資産を取得する予定はないため、本件貸付債権の資産総額に占める割合は約100%となります。

14.　事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項

(1)金銭の管理の方法の区分	銀行預金
(2)預金又は貯金の口座のある銀行等の商号又は名称 (3)預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 (4)預金又は貯金の名義 (5)預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項	上記「11. 出資対象事業持分取引契約（本匿名組合契約）に関する事項 (iv) 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項」に記載のとおりです。
(6)分別管理の実施状況及び当該実施状況の確認を行った方法	(1) 分別管理の実施状況 本営業者は、上記「12. 出資対象事業の運営について (ix) 分別管理の方法について」に記載のとおりに実施します。 (2) 当該実施状況の確認を行った方法 本営業者の経理担当者が、本匿名組合契約に、本営業者が本事業に関する金銭を分別管理用口座にて本営業者の固有財産と分別して管理する旨規定されていることを確認するとともに、本事業開始後6ヶ月間においては毎月、本事業開始後6ヶ月間を経過した以後は少なくとも3ヶ月に1回、本営業者の分別管理用口座に係る通帳の写しやインターネットバンキングの履歴などに基づき、本営業者において、固有財産と混在していないか、出資金及び本事業財産（金銭に限る）が出資対象事業に関係のない者へ送金されていないか、本営業者の経費等への費消・流用などが生じていないかを確認致します。
(7)出資対象事業に係る資金の流れに関する事項	(1) 出資を受けた金銭の使途の具体的な内容及び当該金銭の各使途への配分に係る方針 出資を受けた金銭は、手数料など諸費用を除き、全て本営業者から本件貸付けに使用されます。本営業者は、「１１．出資対象事業の運営に関する事項 (iv) 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項」に記載の出資金管理口座において、出資

	を受けた金銭を管理いたします。 (2) 出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者の商号又は名称及び役割 商号:エナジーシェアーズ株式会社 役割:匿名組合出資持分の発行及び本事業の運営
(8)出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称	外部監査は実施しておりません。

15.　第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、ご理解をいただくよう努めています。
本営業者の苦情等の申出先は、次のとおりです。

・苦情等の申出先:エナジーシェアーズ株式会社　管理部
・電話番号:03-6384-5220
・電話受付時間:年末年始、土日祝日を除く月～金曜日の13:00~16:00
・Email　　:info@energyshares.jp

苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 本営業者の担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

また、本営業者は一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しているため、同協会の委託を受けた以下の団体が行う苦情の受付及び紛争解決のあっせんにより、第二種金融商品取引業務に関する苦情の処理及び紛争の解決を図ります。お客様が、当該団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利法人　証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住　所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2－1－1 第二証券会館
連絡先:0120-64-5005(祝日を除く月～金曜日の 9:00～17:00)

以上

別紙1　出資対象事業の事業計画の概要

(i)事業計画の概要

※募集上限金額(200,000千円)が出資された場合を想定しております。

(単位:千円)

	2020/10	2021/9	計
出資	200,000		200,000
貸付	186,300		186,300
収入			
貸付利息		26,082	26,082
元本返済		186,300	186,300
収入合計	0	212,382	212,382
支出			
貸付元本	186,300	0	186,300
管理手数料	2,200	0	2,200
申込手数料	11,000	0	11,000
担保設定費用等	500	0	500
支出合計	200,000	0	200,000
収支予想	**−200,000**	**212,382**	**12,382**
分配金・償還金			
分配金	0	12,382	12,382
償還金	0	200,000	200,000
分配金・償還金合計	0	212,382	212,382
年利回り			6%

備考

・出資金は、再生可能エネルギーを行う法人に貸付します。
・貸付利息は、年利14.0%(平均)で計算しています。
・分配金は、年利で約6.0%(予想)で計算しています。
※分配金に係る年利の計算式は以下の通りです。
【年利=[(分配金−申込手数料)÷出資金]×100】
※分配時は、分配金から20.42%の税率で計算された金額を源泉徴収致します。
・営業者報酬は、※年間管理手数料1.1%で計算しています。
・営業者がファンド設立時に受領する申込手数料は、5.5%で計算しています。
(上記※手数料は、消費税分10%含む)
・本収支表は予想に基づくものです。

(ii) 出資対象事業のスキーム

」

匿名組合契約出資持分の私募↵

